

통보·시정요구

제 목 허가시설 안전관리규정 심사 및 확인·평가 업무처리 미흡

관 련 부 서 전북본부

내 용

1. 업무 개요

전북본부에서는 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.) 동안 아래 [표 1]과 같이 총 265개의 허가시설에 대한 안전관리규정 심사를 수행하였다.

[표 1] 전북본부 안전관리규정심사 현황

(단위 : 건)

구분	고압가스					LP가스				용기·특정설비·냉동기 제조	계
	저장	제조	충전	판매	냉동 제조	저장	충전	판매	집단 공급		
건수	22	7	11	44	38	8	13	26	66	19	254

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 허가시설 내역 재구성

또한 위 사업자가 안전관리규정을 제대로 준수하고 있는지 확인하기 위해 「고압가스 안전관리법」 시행규칙 (이하 “고법” 이라 한다.) 제20조 및 「액화석유 가스의 안전관리 및 사업법」 시행규칙 제46조 (이하 “액법” 이라 한다.)에 명시된 법정 주기에 따라 담당 검사원은 준수여부 확인평가를 정기적으로 실시하고 있다.

2. 안전관리규정 심사 처리 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

고법 제11조와 액법 제31조에서는 사업자 등이 그 사업의 개시 또는 가스

시설의 사용에 앞서 그 시설의 안전 유지에 관한 사항을 안전관리규정으로 정하고 허가신청 등에 제출하도록 하고 있으며, 이때 그 사업자의 안전관리규정에 대한 한국가스안전공사의 의견서를 첨부하도록 규정하고 있다.

이에, 공사는 법령에 따른 “한국가스안전공사의 의견서”를 안전관리규정 심사를 거쳐 심사 결과를 포함한 문서로 발급하고 있으며, 심사업무를 체계적이고 효율적으로 수행할 수 있도록 세부절차 및 심사기준 등을 「안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가지침(이하 “지침”이라 한다)」으로 정하여 운영하고 있다.

또한, 사업자들이 안전관리규정을 정함에 있어 필수사항의 누락을 방지하고 일정 형식의 표준화를 이루고자 안전관리규정 표준모델을 마련하였으며 이를 사업자 등에게 안내하여 안전관리규정 제·개정 시 활용할 수 있도록 지원하고 있다.

따라서, 안전관리규정을 심사하는 자는 사업자가 제출한 안전관리규정에 대하여 지침의 심사기준 및 처리절차에 따라 적절하게 작성되었는지를 심사하고, 필요한 경우 서류의 보완 등을 요청하여 최종적으로 적합하게 작성됨이 인정될 때 심사 결과를 “적합”으로 처리하여야 한다.

(2000-3) 안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가지침

제4조 【심사기준·방법 및 결과처리】 안전관리규정 심사기준, 심사방법 및 결과처리 등은 다음과 같이 한다.

① <내용생략>

② 안전관리규정(안)이 안전관리규정의 작성기준에 따라 적절하게 작성되었는지를 심사한다.

③ 심사결과처리는 다음의 각호와 같이 한다.

1. <내용생략>

2. 공사는 심사를 실시하고 제1호의 규정에 의하여 날인 표시한 안전관리규정(안) 2부와 심사 결과 1부를 당해 사업자에게 문서로 교부하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 전북본부에서 감사기간동안 실시한 안전관리규정 심사 적정성을 검토한 결과, 사업자가 제출한 안전관리규정 상에 (유형 ①) 종사자의 교육 및 훈련은 안전관리책임자가 실시하여야 함에도 조직도에 안전관리책임자가 아닌 자가 교육훈련 담당으로 지정되어 있는 사례(5건), (유형 ②) 규정위반 행위자에 대한 처분규정을 사업장에 맞게 작성해야 함에도 표준모델의 문구 그대로 작성한 사례(9건) 등 아래 [표 2]와 같이 총 10건의 안전관리규정이 심사기준을 만족하지 못함에도 심사 결과를 “적합” 으로 처리하였다.

[표 2] 안전관리규정심사 부적정 내용

연번	허가구분	업소명 (업소번호)	심사일자 (접수번호)	부적정 내용
1	냉동제조	“A” (02477019-0001)	2022.05.13. (2022-0421915)	• (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
2	냉동제조	“B” (02469536-0003)	2022.04.22. (2022-0358237)	• (유형 ①) 안전관리책임자 직무범위 부적정 • (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
3	냉동제조	“C” (02450319-0001)	2022.01.26. (2022-0117199)	• (유형 ①) 안전관리책임자 직무범위 부적정 • (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
4	냉동제조	“D” (02448847-0002)	2023.04.28. (2023-0671571)	• (유형 ①) 안전관리책임자 직무범위 부적정 • (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
5	일반제조	“E” (02455391-0001)	2022.09.28. (2022-0773842)	• (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
6	LP충전	“F” (00006481-0001)	2021.05.18. (2021-0429892)	• (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
7	LP충전	“G” (00338679-0001)	2021.05.20. (2021-0438870)	• (유형 ①) 안전관리책임자 직무범위 부적정 • (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
8	LP충전	“H” (00006479-0001)	2021.05.18. (2021-0433633)	• (유형 ①) 안전관리책임자 직무범위 부적정 • (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
9	LP충전	“I” (00445889-0001)	2021.05.17. (2021-0415514)	• (유형 ①) 안전관리책임자 직무범위 부적정 • (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
10	LP충전	“J” (00220371-0001)	2021.05.07. (2021-0407225)	• (유형 ①) 안전관리책임자 직무범위 부적정 • (유형 ②) 규정위반행위자 처분규정 미흡
[비 고] 1. 부적정 유형 ① : 안전관리규정 표준모델 제6조 (안전관리조직) 및 제7조 (안전관리자별 직무) 관련 2. 부적정 유형 ② : 안전관리규정 표준모델 제32조 (안전관리규정 위반행위자에 대한 조치) 관련				

※ 자료출처 : 감사기간중 제출받은 안전관리규정심사 서류 재구성

3. 안전관리규정 준수여부 확인평가 주기 미준수

가. 관련규정 및 판단기준

고압가스 허가시설에 대한 안전관리규정 준수여부 확인·평가는 고법 제11조 제⑥항 및 동법 시행규칙 제20조 제①항에 따라 사업개시 신고를 한 날부터 6개월이 되는 날의 전·후 30일에 최초 확인평가(이하 “최초 확인평가”라 한다.)를 실시하고, 그 이후에는 **최초 확인평가 실시일 기준으로 매 5년이 지난날 전·후 30일** 이내에 실시(이하 “재 확인평가”라 한다.)하도록 규정하고 있다.

고압가스 안전관리법 시행규칙 제20조

제20조 【안전관리규정 준수 여부의 확인·평가】

- ① 법 제11조제6항에 따른 안전관리규정 준수 여부의 확인·평가는 다음 각 호의 구분에 따라 실시한다.
1. 최초의 확인·평가: 법 제7조에 따른 사업개시 신고를 한 날부터 6개월이 되는 날의 전·후 30일 이내
 2. 정기 확인·평가: 제1호에 따른 최초 확인·평가를 한 날을 기준으로 다음 각 목에서 정하는 시기.
가. <생략>
나. 가목 이외의 사업자등: 제1호에 따른 최초 확인·평가를 한 날을 기준으로 매 5년이 지난날의 전·후 30일 이내

또한 액법 시행규칙 제46조에서 액화석유가스 허가시설 안전관리규정 준수여부 확인·평가는 허가시설 정기검사를 진행할 때 같이 실시하도록 규정하고 있으며, 정기검사가 면제되는 경우 액화석유가스 사업자와 협의하여 실시시기를 정하되, 1년에 1회 실시하도록 규정하고 있다.

『액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙』 제46조

제46조 【안전관리규정 준수 여부의 확인·평가】

- ① 법 제31조제6항에 따른 안전관리규정 준수여부의 확인·평가는 다음 각 호의 구분에 따라 실시한다.
1. 액화석유가스 사업자등(액화석유가스 위탁운송사업자와 가스용품 제조사업자는 제외한다. 이하 이 호에서 같다) 법 제37조 본문에 따른 정기검사를 할 때에 같이 실시할 것. <이하생략>

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 전북본부에서 감사기간 동안 실시한 안전관리규정 준수여부 확인평가 적정성에 대해 검토한 결과, 고압가스 허가시설은 최초확인평가일 이후 5년이 지난날 전후 30일 이내에 평가를 실시하여야 하고 액화석유가스 허가시설은 매 1년마다 정기검사 시 평가를 실시하여야 하나 이를 누락한 사례가 아래 [표 3]과 같이 총 2건 확인되었다.

[표 3] 전북본부 허가시설 안전관리규정 준수여부 확인평가 부적정 내역

연번	업소명(업소번호)	허가구분	최초확인평가	차기 확인평가 기준일	최종평가일	부적정 내역
1	“A” (00014585-0001)	일반판매	1998-11-20	2023-10-21 ~ 2023-12-20	2018-11-19	• 23년 확인평가 누락
2	“B” (00006420-0003)	LPG저장	1997-03-12	매년 정기검사 시	2022-06-13	

※ 자료출처 : 가스피아 - 내부통제 - 감사행정 관리 - 안전관리규정 준수여부 확인·평가 주기 미준수 현황 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 전북본부장은

- ① 위 [표 2]의 사업자에게 안전관리규정을 개정하도록 안내하고, 차후 안전관리 규정심사 업무처리를 부적정하게 하거나 안전관리규정 준수여부 확인·평가 누락 또는 실시 주기를 미준수하는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)
- ② 위 [표 3]의 확인평가를 누락한 사업자(2개소)에 대해서는 확인평가를 실시하고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)